

د. عبد الحليم بوشكيوه

دور القضاء المدني

في حماية حقوق الإنسان

-دراسة مقارنة بين القانون الجزائري والفقه الإسلامي-



قانون

دار ومضة

فهرس المحتويات

5.....	مقدمة
7.....	المحور الأول ضمانات حماية القضاء المدني لحقوق الإنسان
9.....	المطلب الأول: الحكم بالتعويض عن الضرر ضمانا لحماية القضاء المدني لحقوق الإنسان
9.....	الفرع الأول: الحكم بالتعويض عن الضرر ضمانا لحماية القضاء المدني لحقوق الإنسان في القانون الجزائري
12.....	الفرع الثاني: الحكم بالتعويض عن الضرر ضمانا لحماية القضاء المدني لحقوق الإنسان في الفقه الإسلامي
26.....	المطلب الثاني: التخصص القضائي ضمانا لحماية القضاء المدني لحقوق الإنسان
27.....	الفرع الأول: التخصص القضائي ضمانا لحماية القضاء المدني لحقوق الإنسان في القانون الجزائري
33.....	الفرع الثاني: التخصص القضائي ضمانا لحماية القضاء المدني لحقوق الإنسان في الفقه الإسلامي
43.....	المطلب الثالث: إجراءات التقاضي أمام القضاء المدني ضمانا لحماية حقوق الإنسان
44.....	الفرع الأول: إجراءات التقاضي أمام القضاء المدني ضمانا لحماية حقوق الإنسان في القانون الجزائري
64.....	الفرع الثاني: إجراءات التقاضي أمام القضاء المدني ضمانا لحماية حقوق الإنسان في الفقه الإسلامي
97.....	المطلب الرابع: الإشراف القضائي على تنفيذ أحكام القضاء المدني ضمانا لحماية حقوق الإنسان
98.....	الفرع الأول: الإشراف القضائي على تنفيذ أحكام القضاء المدني ضمانا لحماية حقوق الإنسان في القانون الجزائري

الفرع الثاني: الإشراف القضائي على تنفيذ أحكام القضاء المدني ضمانا لحماية حقوق الإنسان في الفقه الإسلامي.....	104
المحور الثاني مجالات حماية القضاء المدني لحقوق الإنسان.....	113
المطلب الأول: حماية القضاء المدني لحقوق الإنسان المدنية والسياسية	115
الفرع الأول: حماية القضاء المدني لحقوق الإنسان المدنية والسياسية في القانون الجزائري.....	115
الفرع الثاني: حماية القضاء المدني لحقوق الإنسان المدنية والسياسية في الفقه الإسلامي.....	129
المطلب الثاني: حماية القضاء المدني لحقوق الإنسان الاقتصادية.....	165
الفرع الأول: حماية القضاء المدني لحقوق الإنسان الاقتصادية في القانون الجزائري.....	166
الفرع الثاني: حماية القضاء المدني لحقوق الإنسان الاقتصادية في الفقه الإسلامي.....	181
المطلب الثالث: حماية القضاء المدني لحقوق الإنسان الاجتماعية والثقافية.....	203
الفرع الأول: حماية القضاء المدني لحقوق الإنسان الاجتماعية والثقافية في القانون الجزائري.....	204
الفرع الثاني: حماية القضاء المدني لحقوق الإنسان الاجتماعية والثقافية في الفقه الإسلامي.....	218
الخاتمة.....	247
قائمة المصادر والمراجع.....	249
فهرس المحتويات.....	281

دور القضاء المدني

في حماية حقوق الإنسان

دراسة مقارنة بين القانون
الجزائري والفقه الإسلامي

هذا الكتاب يوضح دور القضاء المدني في حماية حقوق الإنسان، فقد يتبادر إلى الذهن الآن علاقة لهذا القضاء بتلك الحقوق، لأن جهات هذا القضاء تختص أصلاً بالفصل في المنازعات الناشئة بين الأفراد في مجال المعاملات المالية (العقود وغيرها). والحقيقة أن القضاء المدني هو حصن الحقوق، لأنه يحمي حقوق الإنسان المالية والاجتماعية منذ بدء خلقه جيناً، وحتى بعد وفاته بتفصيل ما أوصى به. وحتى يتمكن هذا القضاء من أداء دوره في حماية حقوق الإنسان بفعالية، أحاطه المشرع الجزائري ومن قبله الفقه الإسلامي بمجموعة من الضمانات التي من شأنها تمكين القاضي المدني من القيام بهذه المهمة، التي طالت مختلف أجيال حقوق الإنسان، تكاملت فيها الحقوق المدنية والسياسية مع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. فالقاضي المدني استطاع أن يوسع مجال حمايته للحقوق، حتى امتدت لتصل إلى الحقوق المدنية والسياسية المرتبطة بسلامة الجسد والحق في الحياة، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على الدور الكبير الذي وصل إليه في حماية حقوق الإنسان.

د. عبد الحليم بوشكيو



9 789931 719007

E-mail: wandaedition@gmail.com

Tél: 00213657300415

Facebook: Dar wanda

Instagram: Dar wanda

رقم المبيع: 7-00-719-9931-978

دار
وَمَضَى
للنشر
والتوزيع
والترجمة